

0003661-10.2017.8.26.0319

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CAMPOPIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

O réu foi condenado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade, fixando-se o pagamento de 40 dias-multa, em caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

0003661-10.2017.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003661-10.2017.8.26.0319

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CAMPOPIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

O réu foi condenado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade, fixando-se o pagamento de 40 dias-multa, em caso de descumprimento.

Diante da pena aplicada, o prazo prescricional ocorre em 02 anos, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06.

Contudo, à época do delito, o réu era menor de 21 anos de idade. Assim, o prazo

prescricional é reduzido para 01 ano (CP, art. 115).

A denúncia foi recebida em 24/06/2020 e a sentença condenatória foi publicada em 25/11/2021.

Assim, havendo transcorrido tempo superior ao previsto como limite para o reconhecimento da prescrição, de rigor decretar extinta a punibilidade do agente.

Isto posto, julgo EXTINTA a PUNIBILIDADE de WESLEY CAMPOPIANO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, 1ª figura, do Código Penal, c.c. artigo 30 da Lei 11.343/06 e artigo 115 do Código Penal.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado, cientificando-se o nobre defensor que, após a expedição, o documento estará disponível no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, podendo ser acessado e impresso pelo próprio advogado.

Façam-se as comunicações de praxe.

Após, feitas as anotações e atualizações pertinentes no sistema SAJ, archive-se.

Intime-se.

Lençóis Paulista, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA